

1500103-97.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2015066/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22495903 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 135/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2015066 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROQUE LEANDRO FRUDELI DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500103-97.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2015066/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22495903 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 135/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2015066 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROQUE LEANDRO FRUDELI DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

11/03/2022

Réu Preso

Aos 11 de março de 2022, às 14 horas e 30 minutos, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu ROQUE LEANDRO FRUDELI DOS SANTOS, acompanhado do Defensor, Dr. Wagner Verzinhasse Nardini; bem como as testemunhas arroladas Geraldo Coelho (GCM) e Sandro Martins Camargo (GM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso

haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de ROQUE LEANDRO FRUDELI DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, "caput", do SISNAD, c/c art. 61, "caput", II, "j" do CP. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta de 18h15min, na rua Antônio Orlando Salmasi, nº. 486, nesta cidade e comarca de Tatuí, ROQUE LEANDRO FRUDELI DOS SANTOS, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo drogas, consistentes em 10 (dez) porções de cocaína em forma de "crack", com peso de 1,8 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, ROQUE comercializava drogas no endereço acima descrito e, na ocasião, trazia consigo dez porções de "crack" individualmente embaladas e prontas para serem entregues ao consumo de terceiros. Guardas Municipais estavam em patrulhamento pelo bairro Rosa Garcia II quando, na entrada de uma viela, defronte ao numeral 486, visualizaram o denunciado, o qual apresentou certo nervosismo, motivando a abordagem. Ao perceber que seria revistado, ROQUE disse "perdi" e imediatamente jogou no chão as porções de "crack" que trazia consigo. Em seguida, os agentes públicos o revistaram e, em seus bolsos, localizaram a quantia de R\$ 155,00 (cento e cinquenta e cinco reais) em espécie, além de R\$ 8,05 (oito reais e cinco centavos) em moedas. O investigado foi conduzido à delegacia de polícia e, perante a autoridade policial, novamente confessou a prática do tráfico de drogas. Auto de prisão em flagrante às fls. 4, convertida em prisão preventiva às fls. 33/7. Auto de exibição e apreensão às fls. 8. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 9. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 98/101. Informação sobre o local dos fatos às fls. 102/4. Notificação às fls. 108. Defesa preliminar apresentada às fls. 113/4, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 09/03/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 125/7). Citação às fls. 141. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, na esteira da deliberação de fls. 125, diante do contato hoje havido com o interrogado, reitero que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emergiram indícios de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, restando isoladas nos autos as suas alegações sobre dependência de crack. Assim já decidi nesta Vara, com confirmação pela Superior Instância, conforme se infere, por exemplo, dos v. Acórdãos proferidos pelas 16ª e 8ª Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, dos quais

extraio, respectivamente, das penas dos Desembargadores Guilherme de Souza Nucci e Alcides Malossi Junior as seguintes lições: "A preliminar ventilada pelo apelante é descabida, pois, ao contrário do que fez constar em suas razões, o indeferimento para a realização do exame toxicológico encontra-se fielmente fundamentado pelo magistrado a quo, que entendeu impertinente a instauração, por carecer de lastro suficiente à necessidade de se acolher o quanto requerido, exigindo-se dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado. É preciso esclarecer não ter o julgador obrigatoriedade de deferir exames suscitados pelas partes, a menos que, a partir do pedido e dos próprios elementos constantes nos autos, comprove-se a real necessidade do acolhimento, exsurgindo dúvidas razoáveis acerca do estado mental do acusado, o que não ocorreu in casu. Em suma, a decisão atacada se encontra devidamente escorada em sólidos fundamentos, sendo despicienda a realização do exame, diante da ausência de indícios que suscitem estar a capacidade de entendimento e de autodeterminação do réu comprometidos" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000276-40.2018.8.26.0571, d.J. 07/01/2019) e, "Ao revés do quanto argumentado, inexistente, nos autos, qualquer elemento que sustente a exceção trazida pela douta defesa. DANIEL tão somente referiu, na fase judicial, ser usuário de entorpecente (cocaína e maconha), o que sabidamente não é suficiente para concluir pela inimputabilidade. A específica situação sequer foi objeto de exame em incidente próprio, cuja instauração, cabe destacar, consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à sanidade mental do apelante (Neste sentido: "Habeas Corpus" nº 182.721/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 09/10/2012, v.u.; "Habeas Corpus" nº 84.322/PA, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 21/06/2010, v.u.; e "Habeas Corpus" nº 242.128/SP, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 18/06/2013, v.u., todos do C. Superior Tribunal de Justiça), o que não se verificou na espécie, pelo próprio comportamento esboçado durante a fase inquisitiva e em juízo, compatível com de agente plenamente imputável, reconhecendo a prática de conduta típica. Nessa ordem de ideias, o indeferimento do pedido de instauração do incidente (formulado quando da apresentação de alegações finais orais, cf. mídia), negado quando da sentença, devidamente motivado ("Inicialmente, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge do interrogatório do acusado qualquer indício de que seja incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ademais, não aportou aos autos qualquer documento médico que indique dependência, alegação essa isolada em suas palavras." - fls. 132), não configurou cerceamento de defesa" (trecho do v. Voto na Apelação nº 0000627-47.2017.8.26.0571, d.J. 23/05/2019). Ainda, essa objeto de divulgação no Conjur, conforme noticiado no clipping do Tribunal de Justiça, de 21/04/2021, em lição assim vazada e amparada em jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no que interessa: "[...] Afasto a preliminar. Com efeito, a alegação de cerceamento de defesa, em virtude da não realização de exame de dependência toxicológica, é despida de fundamento, pois essa prova só teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suscitado de que VIEIRA, em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter criminoso da sua conduta. Mas, como isso não ocorreu, inexistente nulidade para ser sanada: "Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos" (STJ, HC nº 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgamento realizado em 4/AGO/2011).[...]" (v. voto condutor proferido nos autos da Apelação Criminal n. 1500905-66.2020.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal Bandeirante, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, d.j. 05/02/21). Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos. Com efeito, ouvidos nesta teleaudiência, realizada na esteira da deliberação de fls. 125/7, e em atenção ao princípio da razoável duração do processo, que conta com Réu preso, os guardas municipais Sandro e Geraldo

disseram que patrulhando pelo local indicado na denúncia, conhecido ponto de comércio ilícito neste município, visualizaram Roque, anterior conhecido de abordagens naquele ponto, o qual, em contrapartida, demonstrou nervosismo, ensejando a abordagem, na qual dispensou 10 porções de crack (cuja natureza lesiva veio atestada às fls. 98/101 - 1,71 gramas líquidos), ato contínuo admitindo o tráfico, anotado que também trazia consigo R\$163,05. Interrogado, doravante retratando a confissão igualmente formalizada perante a autoridade policial, fls. 12, Roque disse que carregava as porções exclusivamente para uso próprio. Desacreditada a inovadora versão do Réu. Aqui, os guardas municipais, servidores cuja reputação se presume ilibada e que nenhum motivo se comprovou possuíam para, concertados, prejudicarem inocente (inventando ter dele ouvido a admissão do tráfico de drogas), a despeito de casual a abordagem, elucidaram com êxito um cenário de traficância, de custódia de droga com finalidade mercantil, em ponto próprio para tanto, o que se extrai do contexto da diligência. A despeito da diminuta pesagem líquida, Roque preencheu o tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, ao trazer consigo crack para entrega a consumo, o que admitiu informalmente num primeiro momento e depois materializou em solo investigativo (e é consentâneo com a manutenção de não desprezível quantidade em pecúnia sob poder de um sujeito que não comprovou labor lícito e, obviamente, estivesse largado no vício como alega, não reservaria R\$163,05 após aquisição de uma dezena de porções de crack), embora hoje se retrate. Para a caracterização desse ilícito, bem se sabe, não se exige seja o agente surpreendido em ato de efetiva venda e, embora a situação aqui seja limítrofe diante da quantidade de entorpecente apreendida, os demais fatores já mencionados definem bem a tipificação, a mesma invocada na denúncia. Quanto ao fato de ser eventualmente usuário (do que, repita-se, não se tem comprovação nos autos), só faz por facilitar a aproximação do Réu com outros traficantes e usuários, potencializando os riscos à saúde pública. Comprovadas, portanto, autoria e materialidade do crime imputado na denúncia, passo à fixação da pena, adotado o sistema trifásico e atento à disciplina própria da lei de tóxicos. Na primeira fase, ausentes elementos dignos de nota, afora as reincidências que serão consideradas na fase intermediária, pois a reduzida quantidade de entorpecente apreendido, a despeito da natureza nefasta e a condição de se tratar de sentenciado apanhado no cumprimento de pena pretérita, não recomendam em termos de razoabilidade, a elevação da pena, estabelecida no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, cada qual no mínimo, à mingua de elementos a respeito da capacidade financeira. Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), mas excepcionalmente compatibilizo-a com a atenuante da confissão informal perante os guardas municipais, depois formalizada em solo investigativo, eis que a despeito de retratada sob contraditório, mostrou-se de especial relevância para qualificar os fatos naquele momento, ensejando a conclusão na sua consonância. Desponta isolada, entretanto, a agravante da reincidência, dupla e específica (certidões às fls. 134 e 135/6), o que, corriqueiramente elevaria a reprimenda em 1/2, mas aqui é feito no patamar de 1/3, haja vista a reduzida quantidade de entorpecente, então atingindo para 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista a reincidência dupla e específica, a indicar que o agente, que alegou mas não comprovou se destacasse a qualquer tipo de atividade laborativa lícita, à época do crime, fazia do tráfico o seu meio de vida. O regime de cumprimento será o inicial fechado, pois se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90. Ademais, a pena supera seis anos de privação de liberdade e o acusado é duplo reincidente específico, de modo que os esforços

ressocializadores, não alcançados anteriormente, com a nota de que cumpria pena em meio aberto, devem se fazer incisivos. Incabível qualquer espécie de substituição, tanto em virtude da quantidade de pena, da hediondez, como em função do disposto no artigo 44 da Lei de Drogas, não sendo demais ressaltar que o tráfico é espécie de crime que tem desestruturado a sociedade e rotineiramente motivado a prática de outros ilícitos tão graves quanto, tais como, roubos e homicídios, de modo que o legislador cabe a escolha do regime mais adequado à ressocialização do indivíduo e proteção da sociedade, não cabendo ao Judiciário intervir nesta opção democraticamente exercida. Ademais, repita-se, trata-se de duplo reincidente específico. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, e o faço para CONDENAR ROQUE LEANDRO FRUDELI DOS SANTOS, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário apreendido, eis que relacionado ao tráfico. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado por duplo reincidente específico que se encontrava cumprindo penas pretéritas, em livramento condicional, quando apanhado no presente cometimento (fls. 134) a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 109). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA